



Қазақстан Республикасы
Су ресурстары және ирригация
министрінің
2026 жылғы 15 сәуірдегі
№ 119-НҚ бұйрығына
қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің Мемлекеттік
мүлік және жекешелендіру
комитеті Төрағасының
2024 жылғы «18» мауысымдағы
№ 439 бұйрығымен бекітілген

**«ҚАЗГИДРОГЕОЛОГИЯ» ҰЛТТЫҚ ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫҚ
ҚЫЗМЕТІ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қаласы, 2026 жыл

1. Жалпы ережелер

1. «Қазгидрогеология» ұлттық гидрогеологиялық қызметі» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленді және оның атауын, орналасқан жерін, құқықтық мәртебесін, органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, Қоғамның құқықтары мен міндеттерін, қызметін қайта ұйымдастыру мен тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қағидаларын айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілінде: «Қазгидрогеология» ұлттық гидрогеологиялық қызметі» коммерциялық емес акционерлік қоғам;

2) орыс тілінде: некоммерческое акционерное общество «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология»;

3) ағылшын тілінде: «National hydrogeological survey «Qazhydrogeology» non-profit Joint Stock Company.

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілінде - «Қазгидрогеология» ҰГҚ» КеАҚ;

2) орыс тілінде - НАО «НГС «Казгидрогеология»;

3) ағылшын тілінде - «NHS «Qazhydrogeology» NPJSC.

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Байқоңыр ауд., А. Пушкин к-сі, 25/5 ғим., Z01F9G2.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

5. Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз үлесімен қатысатын Қоғам «Қазгидрогеология» Ұлттық гидрогеологиялық қызметін құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 23 сәуірдегі № 313 қаулысына сәйкес құрылды.

6. Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қоғамның құрылтайшысы болып табылады. Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асырады.

7. Негізгі мақсаты табыс табу болып табылмайтын Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес коммерциялық емес акционерлік қоғам болып табылады.

8. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, Қазақстан Республикасының Су кодексін, Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексін, «Акционерлік

қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, осы Жарғыны, Қоғамның ішкі құжаттарын, Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының өз құзыреті шегінде белгіленген тәртіппен қабылданған шешімдерін басшылыққа алады.

Осы Жарғыда, Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының шешімдерімен айқындалмаған мәселелердің реттеу тәртібі Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешілуге жатады.

9. Қоғамның мөрі, банктік шоттары, дербес балансы болады, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иемденіп, жүзеге асыра алады, міндеттер атқарады.

10. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркелген кезден бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

11. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.

3. Қоғам мүлкі

12. Қоғамның мүлкі:

- 1) Жалғыз акционермен Қоғам акцияларын төлеуге берілген мүлік;
- 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктің есебінен қалыптасады.

13. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

14. Қоғамның таза табысы (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және Қоғамның дамуына жұмсалады.

4. Қоғамның мәні және қызмет түрлері

15. Қоғам қызметінің негізгі мәні Қазақстан Республикасының жерасты су объектілерін ұтымды пайдалану мен қорғауды қамтамасыз ету болып айқындалсын, оған халықтың және экономика салаларының қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында оларды зерделеу, ресурстарын іздестіру және бағалау, мониторингілеу мен мемлекеттік есепке алу, басқаруды цифрландыруды ұйымдастыру, дерекқорлар мен геоақпараттық жүйелерді құру және жүргізу, өздігінен төгіліп жатқан және авариялық иесіз гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау, сондай-ақ суармалы жерлердің

мелиорациялық жай-күйіне мониторинг пен бағалау жүргізу қамтамасыз етуді айқындау болып табылады.

16. Қоғам келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) халық пен экономика салаларының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жерасты суларының ресурстары және қорларымен қамтамасыз етілуін талдау және бағалау;

2) суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйіне мониторинг жүргізу және бағалау;

3) Жерасты суларының мониторингі, оларды цифрландыру және автоматтандыру бойынша ақпаратты жинау және синтездеу;

4) «Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз ету, жерлерді суару, өндірістік кәсіпорындарды техникалық сумен қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығын сумен қамтамасыз ету, оның ішінде жайылымдарды суару үшін іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу және жерасты суларының пайдалану қорларын бағалау;

5) Іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу және санаториялық-курорттық емдеуге арналған жерасты минералды суларының, жылу-энергетикалық мақсаттарға арналған термалды сулардың, олардан пайдалы компоненттерді алу үшін өнеркәсіптік сулардың пайдалану қорларын бағалау;

6) Жерасты суларының әртүрлі түрлерінің ресурстарын өңірлік бағалау, жерасты суларының ластану көздерін бағалау, оларды тазарту әдістерін негіздеу және әзірлеу, аумақтардың өнеркәсіптік сарқынды суларды терең сулы горизонттарға бұру, жерасты суларын жасанды түрде толықтыру (сақтау) үшін жарамдылығын бағалау;

7) жерасты су ресурстарын басқаруды цифрландыруды ұйымдастыру, гидрогеология және геофльтрациялық модельдер саласында деректер базаларын және тұрақты жұмыс істейтін геоақпараттық жүйелерді (бұдан әрі – ГАЖ), сондай-ақ жерді қашықтан зондтау (бұдан әрі – ЖҚЗ) деректерін қолдана отырып, цифрлық және картографиялық деректер базаларын және оларды басқару жүйелерін құру;

8) жерасты суларына мемлекеттік мониторинг жүргізу;

9) жерасты сулары бөлігінде мемлекеттік су кадастрын жүргізуге қатысу;

10) жерасты суларын мемлекеттік іздеу және бағалау жұмыстарын жүргізу;

11) иесіз өздігінен төгілетін және авариялық гидрогеологиялық ұңғымаларды тексеру, жою және консервациялау жұмыстарын жүргізу;

12) гидрогеология және инженерлік геология бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізу.

17. Егер жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін уәкілетті органдардың, арнайы рұқсаты (лицензиясы) қажет болған жағдайда, Қоғам осындай қызмет түрлерін тиісті рұқсатты (лицензияны) белгіленген тәртіппен алғаннан соң ғана жүзеге асырады.

5. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

18. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген барлық құқықтарды пайдаланады.

Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқығы бар:

1) акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие болуға және оның міндеттемелері бойынша жауап бермеуге міндетті. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады;

2) зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтардың иесі болуға, сондай-ақ лицензиялық шарттар (келісімдер) негізінде зияткерлік меншік объектілерін пайдалануға;

3) өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді иеленуге, сотта талапкер немесе жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттерді жүзеге асыруға;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы аумағында филиалдар мен өкілдіктер құруға;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз құзыреті шегінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға;

6) белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық валютада, сол сияқты шетел валютасында шоттар ашуға, сондай-ақ иелігіндегі уақытша бос ақшаны қаржы құралдарына орналастыруға;

7) ішкі нормативтік құжаттаманы әзірлеуге және бекітуге құқығы бар.

8) жерасты суларына мемлекеттік мониторинг жүргізуге, іздестіруге және бағалауға, сондай-ақ суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг жүргізуге және бағалауға бюджет қаражаты және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен жүзеге асыруға.

9) жарғылық қызмет түрлеріне сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға;

10) осы Жарғының 16-тармағында аталған қызмет түрлері бойынша ақылы негізде қызметтер көрсетуге;

11) ақылы қызметтер көрсетуден алынған табысты жарғылық мақсаттарды іске асыруға, ғылыми әлеуетті дамытуға, материалдық-техникалық базаны нығайтуға және Қоғамның жұмыс істеуін қамтамасыз етуге пайдалануға;

12) жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін басқа заңды тұлғалар құруға;

13) коммерциялық емес акционерлік қоғамдар нысанында заңды тұлғалар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық өзге де құқықтарға ие болуға.

19. Қоғам міндетті:

1) жыл сайынғы тәуелсіз аудит жүргізуді қамтамасыз етуге;

2) азаматтардың және ұйымдардың өтініштері мен шағымдарын қарауға;

- 3) Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауға;
- 4) белгіленген тәртіппен салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге;
- 5) өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап беруге;
- 6) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес жауапкершілікте болуға міндетті.

6. Қоғамның акциялары

20. Қоғам жай акциялар бойынша дивидендтер есептемейді және төлемейді.

21. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында кірістері тек қана Қоғамды дамытуға пайдаланылатын жай акцияларды ғана шығаруға құқылы.

22. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Жай акцияларды шығарудың шарттары мен тәртібі акцияларды шығару проспектісінде белгіленеді.

23. Жай акция Жалғыз акционерге оның қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құқығын береді.

7. Қоғам органдары

24. Қоғам органдары:

- 1) жоғары органы – Жалғыз акционер;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) алқалы атқарушы органы – Басқарма;
- 4) бақылауды жүзеге асыратын органы – Ішкі аудит қызметі.

8. Жалғыз акционер

25. Қазақстан Республикасының заңдарымен және/немесе осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер жеке өзі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің келісімі бойынша қабылданатын мәселелердің шешімдерін қоспағанда, осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар Жалғыз акционердің лауазымды тұлғасы қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

26. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мәселелерді Жалғыз акционердің қарауына шығару жөніндегі шығыстарды Қоғам көтереді.

27. Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін мәселелер жөніндегі материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажет көлемдегі ақпаратты қамтуы тиіс.

28. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуға тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;
- 4) Қоғамға аффилирленгендігі туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

29. Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесін сайлау туралы (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) мәселе енгізілген жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшесіне ұсынылатын кандидат Жалғыз акционердің өкілі саналуы/саналмауы және (не) ол Қоғамның тәуелсіз директорының лауазымына кандидат саналуы/саналмауы көрсетілуі тиіс.

30. Басқарма Жалғыз акционер шешімдерінің көшірмелерін сақтауды қамтамасыз етуге тиіс.

31. Жалғыз акционер құқылы:

1) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен (бұдан әрі – Заң) және (немесе) Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпте Қоғамның басқаруына қатысу;

2) Жалғыз акционермен белгіленген тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу;

3) құнды қағаз акцияларға меншік құқығын растайтын компания регистраторынан немесе номиналды иеленушіден анықтамалар алу;

4) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен көзделген жағдайларда өз атынан сотқа жүгіну, Қоғамның лауазымды қызметкерлері тарапынан келтірілген шығындарды өтеу және Қоғам қызметкерлері тарапынан шешім қабылдау кезінде (келісім жасауға ұсыныс жасағанда) алынған пайданы (табыс) қайтаруды талап ету;

5) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен шағымдану;

6) Қоғамға жазбаша сұрау салу және сұрау салынған күннен бастап отыз күннен кешіктірмей негізделген жауап алу;

7) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап ету;

8) өз қаражаты есебінен Қоғамда аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды тартуды талап ету;

9) Қоғамның мүлкіне, егер Қоғам таратылса;

10) бір ғана акционердің қарауына ұсынылатын мәселелер тізіміне қосымша сұрақтарды енгізуді Директорлар кеңесіне ұсыну;

11) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша басқа органдардың кез келген шешімін жою;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғам Жарғысының талаптарын бұзған жағдайда Директорлар кеңесінің шешіміне сот арқылы шағымдану, егер аталған шешім Жалғыз акционердің немесе Қоғамның құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса.

Аталған тармақта көрсетілген Жалғыз акционердің құқықтары толық емес болып табылады. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге құқықтарды да пайдалана алады.

32. Жалғыз акционердің міндеті:

1) акцияларды төлеуге;

2) 10 (он) күн ішінде Қоғамның тіркеушісіне және Жалғыз акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

33. Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі Қоғамның Жалғыз акционерінің осы Жарғының 34-тармағы 2) тармақшасымен белгіленген талабын орындамауының салдары үшін жауапты болмайды.

34. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) жарияланған акциялар санын ұлғайту туралы шешім қабылдау;

5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

6) Қоғамның Басқарма төрағасын сайлау, өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

9) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

10) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту;

11) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру

арқылы қоғамның өзге де заңды активтерді құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

12) Қоғам акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

13) нәтижесінде акционерлік Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы;

14) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою;

15) шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

9. Қоғамның Директорлар кеңесі

35. Қоғамның Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерден басқа, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның органы болып табылады.

36. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақы төленеді және олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі функцияларын орындауға байланысты шығыстары өтеледі. Қоғамның мұндай сыйақы мен өтемақы мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

37. Қоғамның Директорлар кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

38. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) Қоғамның даму жоспарын, оның орындалуы туралы есепті бекіту және оның орындалуын бағалау;
- 3) Қоғамның ұйымдық құрылымын және штат санын бекіту;
- 4) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;

5) жарияланған акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы шегінде орналастыру (сату) туралы, оның ішінде орналастырылған (сатылған) акциялардың саны туралы шешім қабылдау;

6) қоғамның орналастырылған акцияларын немесе өзге де бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

7) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

8) Директорлар кеңесі комитеттерінің санын айқындау және құру, комитеттердің өкілеттік мерзімін айқындау, комитеттердің төрағасы мен мүшелерін сайлау, олар туралы ережені бекіту;

9) Қоғамның облигациялары мен бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;

10) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және ол туралы ережені бекіту, Басқарма төрағасын қоспағанда, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

11) Қоғам Басқармасының төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы мен сыйақы беру шарттарын айқындау;

12) Ішкі аудит қызметін тағайындау және өкілеттік мерзімін айқындау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерінің еңбекақы мен сыйақы мөлшері мен шарттарын айқындау (бір адам үшін);

13) Комплаенс қызметінің (Комплаенс-офицер) өкілеттігін тағайындау және мерзімін айқындау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Комплаенс қызметі жұмыс тәртібін, еңбекақы мен сыйақы мөлшері мен шарттарын айқындау (бір адам үшін);

14) Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ бір тұлғаға Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу шарттарын айқындау;

15) қаржылық есептіліктің аудиті бойынша аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғам акцияларына төлем ретінде берілген мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

16) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттардан басқа), оның ішінде аукциондарды өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

17) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

18) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;

19) акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі Жалғыз акционердің құзыретіне жататын қызмет түрлері бойынша шешімдер қабылдау;

20) Қоғам міндеттемелерінің оның меншікті капиталының он және одан да көп пайызы мөлшеріне ұлғаюы;

21) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді анықтау;

22) Қоғам ірі мәмілелер мен мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайтын ірі мәмілелерден басқа жасау туралы шешімдер қабылдау;

23) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

39. Директорлар кеңесінің Қоғам Жарғысына сәйкес басқарманың құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

40. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның басқармасынан және Қоғамның Ішкі аудит қызметінен, Аудиторынан ақпараттарды, түсініктемелер мен түсініктемелерді толық көлемде және уақтылы алуға құқылы.

41. Жалғыз акционерге ұсынылатын Қоғам қызметі туралы жылдық есеп құрамын Директорлар кеңесі өткен жылы атқарылған жұмыс туралы есеп береді.

10. Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау

42. Қоғамның Директорлар кеңесі жалғыз акционер сайлайтын төрағадан және мүшелерден тұрады.

43. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалардың;

2) қоғамның акционері болып табылмайтын және Жалғыз акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлғаларға қатарынан сайланады.

44. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

45. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

46. Директорлар кеңесіне кандидаттар және Директорлар кеңесінің жұмыс істеп жүрген мүшелері өз міндеттерін орындау және Қоғамның Жалғыз акционері мен қоғамның мүддесі үшін қоғамның бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесіне, біліміне, біліктілігіне, оң жетістіктеріне және іскерлік және салалық ортадағы мінсіз беделіне ие болуы тиіс.

47. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайтын тұлға:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар Кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшысының орынбасары (Басқарма төрағасының орынбасары), бас бухгалтері. Көрсетілген талап акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады;

3) өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығы бар;

4) белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу не консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын мерзімде бұрын басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, Басқарманың басшысы, басшының орынбасары немесе бас бухгалтері қызметтерін атқарған. Көрсетілген талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу не консервациялау туралы шешім қабылданған күнінен бастап бес жыл ішінде қолданылады.

5) сыбайлас жемқорлық қылмысын жасаған.

48. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамнан құралуы тиіс. Кемінде отыз пайызы Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері болуы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшесі, егер ол:

1) қоғамның лауазымды тұлғаларына бағыныштылықпен байланысты болмаса және Директорлар Кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныштылықпен байланысты болмаса;

2) Директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде аудиторлықты атқармаған тұлға Қоғамның аудитору бола алмайды

3) Қоғамның аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспаса және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаса;

4) мемлекеттік қызметші болып табылмайды;

5) қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де талаптар.

49. Директорлар Кеңесінің барлық мүшелері өздерінің кәсіби білімдері мен іскерліктерін ұдайы жетілдіріп отыруы тиіс.

50. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру, Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарма бастамасы бойынша, не:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) Жалғыз акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма, егер қоғам жарғысында өзгеше мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне, егер қоғамның жарғысында өзгеше мерзім айқындалмаса, отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын беріледі.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

51. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу тәртібі.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Қоғамның жарғысында белгіленеді, бірақ ол Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады.

Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Заңда және Қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлға даусының шешуші дауыс болуы қоғам жарғысында көзделуі мүмкін.

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Қоғам жарғысында және (немесе) қоғамның ішкі құжаттарында Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкіндігі және осындай шешімдерді қабылдау тәртібі көзделуі мүмкін.

Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.

52. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап жеті күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Қоғамның Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар кеңесінің әр мүшесінің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;

- 6) қабылданған шешімдер;

- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолтаңбасымен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе осы Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған Қоғам Директорлар кеңесінің шешіміне қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі аталған шешімге сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

Жалғыз акционер, егер Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі Заңның және Қоғамның жарғысының белгіленген талаптарын бұза отырып қабылданып, осы шешіммен Қоғамның және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды

мүдделері бұзылған жағдайда аталған шешімге сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

11. Қоғам Басқармасы

53. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты алқалы атқарушы орган – Қоғам Басқармасының төрағасы басқаратын Басқарма жүзеге асырады, ол Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

54. Басқарма Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.

55. Басқарма төрағасынан басқа, Қоғам Басқармасының мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

56. Қоғам қызметкерлері Қоғам Басқармасының мүшелері бола алады.

57. Қоғам Басқармасының мүшелері өз құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерін орындау кезінде адал әрекет етуге және Қоғам мен Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін барынша көрсететін тәсілдерді пайдалануға тиіс.

58. Қоғам Басқармасының мүшелері:

1) Қоғам Басқармасының құрамында әрекет ете отырып, Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасау жөніндегі мәселелерді шешуге;

2) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты толық көлемде алуға, Қоғамның құрылтай, нормативтік, есептік, қаржылық, шарттық және басқа да құжаттарымен және материалдарымен, оның ішінде Қоғам Басқармасының құзыретіне жататын мәселелерді шешу үшін қажетті аудиторлық қорытындылармен танысуға, Қоғам Басқармасы отырыстарының хаттамаларының және құжаттарының көшірмелерін алуға;

3) Қоғам Басқармасының жұмыс жоспарына және Қоғам Басқармасы отырысының күн тәртібіне ұсыныстар, сондай-ақ Қоғам Басқармасының жоспардан тыс отырысын шақыру туралы ұсыныстар енгізуге;

4) Қоғам Басқармасының шешімдерімен өзінің келіспеушілігін жазбаша түрде білдіруге және оны Қоғамның Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және Қоғамның Басқармасы туралы ережемен берілген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

59. Қоғам Басқармасының мүшелері:

1) Қоғам Басқармасының отырыстарына қатысуға;

2) Қоғамның Жалғыз акционерінің, Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының шешімдері мен тапсырмаларын орындауға, Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға;

3) Қоғам мүддесі үшін әрекет етуге, Қоғамға қатысты өз құқықтарын жүзеге асыруға және міндеттерін адал және ақылға сай атқаруға;

4) Қоғам туралы коммерциялық және өзге де құпия ақпаратты жария етпеуге;

5) өзінің мансабы мен Қоғамның қызметі туралы алынған ақпаратты жеке мүддесінде пайдаланбауға, өзінің мансабы мен қолдағы бар ақпаратты басқа тұлғалардың Қоғамның мүдделеріне нұқсан келтіре отырып, пайдалануына жол бермеуге міндетті.

60. Қоғам Басқармасы мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғам Басқармасы туралы ережемен, сондай-ақ Қоғаммен жасалатын еңбек шарттарымен айқындалады.

Басқарма төрағасымен Қоғам атынан жасалынатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды. Қоғам Басқармасының қалған мүшелерімен жасалынатын еңбек шарттарына Қоғам Басқармасының төрағасы қол қояды.

Қоғам Басқармасы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Қоғам Басқармасының шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Басқарманың отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарманың әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

Қоғам Басқармасы мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Басқарманың басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді.

Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам өзінің Басқармасы осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екенін даулауға құқылы.

Басқарма басшысы не қоғамның Басқарма функциясын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға Басқарма басшысының не Басқарманың, басқа заңды тұлғаның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға не қызмет нысанасы қаржылық қызметтерді көрсету болып табылатын шетелдік заңды тұлға филиалы басшысының лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

12. Қоғам Басқармасының құзыреті

61. Қоғам Басқармасы:

1) Қоғамның тиісті даму жоспарын әзірлеуді қамтамасыз етеді, оның орындалуы туралы есепті және оның ұсыныстарын бағалауды Директорлар кеңесінің қарауына енгізеді;

2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды әзірлеуді қамтамасыз етеді;

3) Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлейді және оларды азайту жөнінде тиісті шаралар қабылдайды, сондай-ақ Қоғамның нормативтік құжаттарына сәйкес тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді уақтылы дайындауды қамтамасыз етеді;

4) Қоғамның даму жоспарын, Қоғам қызметі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне жыл сайынғы есепті ұсынады;

5) Жалғыз акционерге Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне жүргізілген тексерулердің нәтижелері туралы ақпарат беру;

6) белгіленген тәртіппен корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асыру;

7) қызметтік іссапарларға жіберілетін Қоғам қызметкерлерінің шығыстарын өтеудің тәртібі мен шарттарын айқындайды;

8) Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы Қоғамның Директорлар кеңесін уақтылы хабардар етеді;

9) Директорлар кеңесі бекітетін жіктегішке сәйкес Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;

10) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен штаттық кесте шеңберінде Орталық аппарат және оның филиалдары және/немесе өкілдіктердің штаттық кестесін бекітеді;

11) Қоғамның даму жоспары шеңберінде Қоғамның нақтыланған бюджетін бекітеді;

12) Қоғам даму жоспарын іске асыруды ұйымдастырады, сондай-ақ олардың орындалуына жауапты болады;

13) Қоғамның қаржылық жағдайының жай-күйіне бақылауды жүзеге асырады;

14) әрбір тексеру нәтижелері бойынша Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін талдайды және анықталған кемшіліктерді жою бойынша тиісті шаралар қабылдау жөнінде Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстар береді;

15) Қоғам туралы ақпараттың сақталуын және ішкі (жарияланбаған) ақпараттың қорғалуын қамтамасыз етеді;

16) Мәселелерді алдын ала қарап, Қоғамның Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционерінің қарауына шығаруды қамтамасыз етеді;

17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

62. Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне оларға жүктелген функцияларды орындау кезінде Қоғамның қызметі туралы ақпаратты,

сондай-ақ қажетті түсіндірулер мен ережелерді сұрау салуды алған сәттен бастап он күннен кешіктірмейтін мерзімде уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

63. Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесін Қоғам бюджеті шеңберінде өз функцияларын толыққанды орындау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етуге жауапты болады.

13. Қоғам Басқармасы төрағасының өкілеттігі

64. Қоғам Басқармасының жұмысына тікелей басшылықты Қоғам Басқармасының төрағасы жүзеге асырады .

Қоғам Басқармасының төрағасы, Басқарма басшысының не Басқарманың функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның қызметін атқару құқығы жоқ.

65. Өз құзыреті шегінде Қоғам Басқармасының төрағасы:

1) Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді, шарттар жасасады;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

4) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды, алмастыруды және жұмыстан босатуды (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда) жүзеге асырады;

5) Қоғам қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады;

6) Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесіне бағынысты Қоғам Басқармасының, және Қоғам қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғамның еңбекақы төлеу шегінде Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру мәселелерін шешеді;

8) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Қоғам Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;

9) Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;

10) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

11) Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарында төрағалық етеді;

12) Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасымен өзінің шетелдік іссапарларын келіседі;

13) жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ұсынымдарының, сондай-ақ Қоғамның Ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуын қамтамасыз етеді;

14) Қоғамның меншігіне қатысты заңсыз әрекеттерді тудыратын себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

15) корпоративтік жанжалдарды реттеу жөніндегі жұмысқа қатысады және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады;

16) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйыммен шарт жасайды;

17) Басқарма хатшысының функцияларын Қоғам қызметкерлерінің біріне жүктейді;

18) Қоғам филиалдары мен өкілдіктерінің басшыларын тағайындайды, оларды қызметтен босатады;

19) Директорлар кеңесі бекітетін жіктеуішке сәйкес Қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

66. Қоғам Басқармасы төрағасының шешімдерді қабылдауы бұйрықтар мен өкімдер шығару жолымен жүзеге асырылады.

67. Қоғам Басқармасының төрағасы, ол Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

14. Есепке алу және есептілік

68. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында белгіленген тәртіппен Қоғамның меншікті қаражаты мен активтері бойынша бөлек жүзеге асырылады.

69. Қоғам бухгалтерлік есепте және есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын құжаттардың есепке алынуы мен сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Сақтауға жататын негізгі құжаттардың тізбесі және оларды сақтау мерзімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

70. Басқарма жыл сайын белгіленген тәртіппен Жалғыз акционерге талқылау және бекіту үшін, аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті ұсынады.

71. Қоғам Басқармасы қаржылық есептіліктен басқа, аудитордың ұсынымдарын (басшылыққа хатты) қоса алғанда, Жалғыз акционерге аудиторлық есеп береді.

15. Қоғамның аудиті

72. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің, сондай-ақ оның істерінің ағымдағы жай-күйінің дұрыстығын тексеру және растау үшін қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізеді.

73. Қоғамның жыл сайынғы аудиті ол аяқталғаннан кейінгі қаржы жылының қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жүргізіледі.

74. Қоғамның аудиті Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша Қоғам есебінен не Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте Қоғамның Жалғыз акционері аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Басқарма ұсынылатын ақпараттың толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапты болады.

75. Егер Қоғам Басқармасы Қоғам аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті және пайда мен залал туралы есепті белгіленген мерзімде жариялауға міндетті. Қоғам жылдық қаржылық есептілікпен бірге аудиторлық есепті де жариялауға міндетті.

16. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері

76. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен Қоғам заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы ереженің негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар мен өкілдіктер құруға құқылы.

77. Қоғам филиалдар мен өкілдіктерге қоғамның жеке балансында ескерілетін өз мүлкі есебінен негізгі және айналым қаражатын береді.

78. Филиалдар мен өкілдіктердің қызметіне басшылықты Қоғам Басқармасының төрағасы тағайындайтын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Қоғам берген сенімхат негізінде әрекет етеді.

79. Филиалдар мен өкілдіктердің құрылымы мен штат санын Қоғам Басқармасының төрағасы бекітеді.

80. Филиал және өкілдік қызметкерлерімен еңбек шартын Қоғам атынан филиалдың немесе өкілдіктің басшылығы Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен жасасады.

17. Қоғамның ақпаратты жария етуі

81. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің назарына оның жазбаша сұрау салуы бойынша Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын кез келген ақпаратты жеткізеді. Жалғыз акционердің өтініші журналда не Қоғамның кіріс/шығыс құжаттарын есепке алудың тиісті жүйесінде тіркелуі тиіс.

82. Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі және оның тізбесі туралы ақпарат беру «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Қоғамның корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

83. Қоғамның ақпаратты жария етуі оны Қоғамның веб-сайтында (оның ішінде республикалық баспа басылымдарын пайдалана отырып) және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептер туралы ақпарат, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша Басқарма мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпарат уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастырылады.

84. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді. Жалғыз акционердің өзіне Жарғының осы бабында көрсетілген ақпаратты немесе құжаттардың көшірмелерін беру туралы сұрау салуы бойынша Қоғам сұрау салуды алған кезден бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде сұрау салынған ақпаратты белгіленген тәртіппен жолдайды.

85. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарын Қоғам қызметінің бүкіл мерзімі ішінде Қоғам Басқармасы орналасқан жерде сақтауға тиіс.

Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

18. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

86. Қоғам Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

87. Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

88. Коммерциялық емес акционерлік қоғамның кредит берушілермен есеп ашырысқаннан кейін қалған мүлкі Жалғыз акционерге берілуі тиіс.

19. Қорытынды ережелер

89. Осы Жарғымен реттелмеген барлық жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

90. Қоғамның Жарғысына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу аяқталғанға дейін Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген жағдайда, заңнамаға тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілгенге дейін заңнама нормалары қолданылады.

91. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімнен бастап күшіне енеді.

«Қазгидрогеология» ҰГК» КеАҚ
Басқарма төрағасының м.а.





Приложение
к приказу Министра водных
ресурсов и ирригации
Республики Казахстан
от 15 апреля 2026 года
№ 119-НК

Утвержден
приказом Председателя Комитета
государственного имущества и
приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан
от 18 июня 2024 года
№ 439

**УСТАВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«КАЗГИДРОГЕОЛОГИЯ»**

город Астана, 2026 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав некоммерческого акционерного общества «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология» (далее – Общество) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет его наименование, местонахождение, правовой статус, порядок формирования и компетенцию его органов, права и обязанности Общества, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Қазгидрогеология» Ұлттық гидрогеологиялық қызметі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: некоммерческое акционерное общество «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология»;

3) на английском языке: «National hydrogeological survey «Qazhydrogeology» non-profit Joint Stock Company.

3. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке - «Қазгидрогеология» ҰГҚ» КеАҚ;

2) на русском языке - НАО «НГС «Казгидрогеология»;

3) на английском языке - «NHS «Qazhydrogeology» NPJSC.

4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Астана, р-н Байконыр, ул. А. Пушкина, здание 25/5, Z01F9G2.

2. Юридический статус Общества

5. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2024 года № 313 «О создании некоммерческого акционерного общества «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

6. Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляет Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

7. Общество является некоммерческим акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не имеющим в качестве основной цели извлечение дохода.

8. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Водным кодексом Республики Казахстан, Экологическим кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом, решениями органов и должностных лиц Общества, подлежат решению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в пределах компетенции органов и должностных лиц Общества.

9. Общество имеет печать, банковские счета, самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.

10. Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

11. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

3. Имущество Общества

12. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного Единственным акционером в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

13. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и направляется на развитие Общества.

4. Предмет и виды деятельности Общества

15. Основными предметами Общества являются обеспечение рационального управления подземными водными ресурсами Республики

Казахстан, включающее их изучение, поиск и оценку запасов, мониторинг и учет, организация цифровизации управления, создание и ведение баз данных и геоинформационных систем, ликвидация и консервация бесхозяйных самоизливающихся и аварийных гидрогеологических скважин в целях удовлетворения потребностей населения и отраслей экономики, а также мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель.

16. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) анализ и оценка водообеспеченности ресурсами и запасами подземных вод для удовлетворения потребностей населения и отраслей экономики;
- 2) проведение мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель;
- 3) сбор и обобщение информации по мониторингу подземных вод, их цифровизация и автоматизация;
- 4) проведение поисково-разведочных работ и оценки эксплуатационных запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, орошения земель, технического водоснабжения промышленных предприятий, сельскохозяйственного водоснабжения, в том числе обводнения пастбищ;
- 5) проведение поисково-разведочных работ и оценки эксплуатационных запасов подземных минеральных вод для санаторно-курортного лечения, термальных вод в теплоэнергетических целях, промышленных вод для извлечения из них полезных компонентов;
- 6) региональная оценка ресурсов различных типов подземных вод, оценки очагов загрязнения подземных вод, обоснования и разработки способов их очистки, оценки пригодности территорий для захоронения промышленных стоков в глубокие водоносные горизонты, искусственного восполнения (магасинирования) подземных вод;
- 7) организация цифровизации управления подземными водными ресурсами, создание баз данных и постоянно-действующих геоинформационных систем (далее – ГИС) в области гидрогеологии и геофильтрационных моделей, цифровых и картографических баз данных и систем управления ими с применением данных дистанционного зондирования земли (далее – ДЗЗ);
- 8) проведение государственного мониторинга подземных вод;
- 9) участие в ведении государственного водного кадастра в части подземных вод;
- 10) проведение государственного поиска и оценки подземных вод;
- 11) проведение обследования, ликвидации и консервации бесхозяйных самоизливающихся и аварийных гидрогеологических скважин;
- 12) проведение прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ по гидрогеологии и инженерной геологии.

17. В случае если для осуществления отдельных видов деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия) уполномоченных органов, Общество осуществляет данные виды деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии).

5. Права и обязанности Общества

18. Общество пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и учредительными документами Общества.

Общество имеет право в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

1) обладать имуществом, обособленным от имущества акционера, и не отвечает по его обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества;

2) являться владельцем исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также использовать объекты интеллектуальной собственности на основе лицензионных договоров (соглашений);

3) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;

4) создавать на территории Республики Казахстан филиалы и представительства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) осуществляет международное сотрудничество, в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте, а также размещать имеющиеся в распоряжении временно свободные деньги в финансовые инструменты;

7) разрабатывать и утверждать внутреннюю нормативную документацию;

8) на проведение государственного мониторинга, поиска и оценки подземных вод, а также мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель осуществлять за счет бюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

9) заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с уставными видами деятельности;

10) оказывать услуги по видам деятельности, перечисленным в пункте 16 настоящего Устава на платной основе;

11) использовать доход, полученный от оказания платных услуг, на реализацию уставных целей, развитие научного потенциала, укрепление материально-технической базы и обеспечение функционирования Общества.

12) для осуществления уставных целей создавать другие юридические лица;

13) обладать всеми иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для юридических лиц в форме некоммерческих акционерных обществ.

19. Общество обязано:

1) обеспечивать проведение ежегодного независимого аудита.

2) рассматривать обращения и жалобы граждан и организаций;

3) соблюдать законодательство Республики Казахстан;

4) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;

5) отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом;

6) нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

6. Акции Общества

20. Общество не начисляет и не выплачивает дивиденды по простым акциям.

21. Общество вправе выпускать только простые акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, доходы которого используются исключительно на развитие Общества.

22. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Условия и порядок выпуска простых акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

23. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение.

7. Органы Общества

24. Органы Общества:

1) высший орган – Единственный акционер;

- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль – Служба внутреннего аудита.

8. Единственный акционер

25. Решения по вопросам, отнесенным законами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, принимаются Единственным акционером самостоятельно, или должностным лицом Единственного акционера, обладающими правом на принятие таких решений за исключением вопросов, решения по которым принимаются по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

27. Материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

28. Материалы по вопросам избрания в состав Совета директоров Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) сведения об аффилированности к Обществу;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

29. В случае внесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров), в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

30. Правление должно обеспечить хранение копий решений Единственного акционера.

31. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и (или) Уставом Общества;

2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером;

3) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

4) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) сделок, в отношении совершения, которых установлены особые условия;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные в запросе, но не позднее тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

7) требовать созыва заседания Совета директоров;

8) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

9) на имущество при ликвидации Общества;

10) предлагать Совету директоров Общества включение дополнительных вопросов в перечень вопросов, вносимый на рассмотрение Единственного акционера Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

11) отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;

12) оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

Предусмотренные в настоящем пункте права Единственного акционера не являются исчерпывающими. Единственный акционер может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

32. Единственный акционер обязан:

1) оплачивать акции;

2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию о Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

33. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером Общества требования, установленного подпунктом 2) пункта 34 настоящего Устава.

34. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

6) избрание председателя Правления Общества, определение срока полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;

7) утверждение Положения о Совете директоров;

8) определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;

11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством республики Казахстан, а также внесение в нее изменений и дополнений;

13) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке

в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

14) отмена принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества;

15) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

9. Совет директоров Общества

35. Совет директоров Общества-орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

36. По решению Единственного акционера Общества независимым членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

37. Совет директоров Общества осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления, положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.

38. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение Плана развития Общества, а также Отчета по его исполнению и оценка его реализации;
- 3) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества;
- 4) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 6) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

8) создание и определение количественного состава комитетов Совета директоров, определение срока полномочий комитетов, избрание председателя и членов комитетов, утверждение положений о них;

9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

10) определение количественного состава, срока полномочий Правления и утверждение положения о нем, избрание его членов, за исключением председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

12) назначение и определение срока полномочий Службы внутреннего аудита, а также досрочное прекращение ее полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работника Службы внутреннего аудита (в одном лице);

13) назначение и определение срока полномочий Комплаенс-службы (Комплаенс-офицера), а также досрочное прекращение его полномочий, определение порядка работы Комплаенс-службы, размера и условий оплаты труда и премирования Комплаенс-службы (в одном лице);

14) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря в одном лице;

15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества;

16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

18) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

20) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

21) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

22) принимает решения о заключении Обществом сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет до 25% от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке;

23) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

39. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

40. Совет директоров Общества имеет право на получение в полном объеме и своевременно от Правления Общества и Службы внутреннего аудита, Аудитора Общества информации, разъяснений и пояснений.

41. В составе годового отчета о деятельности Общества, представляемого Единственному акционеру, Совет директоров отчитывается о проделанной работе за прошедший год.

10. Избрание Совета директоров Общества

42. Совет директоров Общества состоит из Председателя и членов, избираемых Единственным акционером.

43. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;

2) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера и уполномоченного органа по государственному имуществу.

44. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с уставом Общества, иным лицам.

45. Члены Правления, кроме председателя Правления, не могут быть избраны в состав Совет директоров Общества. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

46. Кандидаты в Совет директоров и действующие члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями,

квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров Общества в интересах Единственного акционера Общества и Общества.

47. Не может быть членом Совета директоров Общества лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя (заместителем председателя правления), главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

3) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

4) ранее являвшееся председателем Совета директоров, председателем Правления, заместителем председателя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

5) совершившее коррупционное преступление.

48. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов которых должны быть независимыми членами Совета директоров. Член Совета директоров признается независимым в случаях, если он:

1) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

2) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

3) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- 4) не является государственным служащим;
- 5) иные требования в соответствии с действующим законодательством.

49. Все члены Совета директоров должны регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

50. Созыв заседания Совета директоров осуществляется путем проведения заседания Совета директоров по инициативе председателя или Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 4) Единственного акционера.

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен Уставом Общества.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен Уставом Общества.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

51. Порядок проведения заседания Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом и Уставом Общества.

Уставом Общества может быть предусмотрено, что при равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

Уставом Общества и (или) внутренними документами Общества могут быть предусмотрены возможность принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и порядок принятия таких решений.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

52. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение семи дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества.

Член Совета директоров общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного настоящим Законом и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

11. Правление Общества

53. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление, возглавляемое председателем Правления Общества, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

54. Правление исполняет решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

55. Избрание членов Правления Общества, за исключением председателя Правления, досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом.

56. Членами Правления Общества могут быть работники Общества.

57. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера Общества.

58. Члены Правления Общества имеют право:

1) действуя в составе Правления Общества решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами и материалами Общества,

в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления Общества и получать копии документов и протоколов заседаний Правления Общества;

3) вносить предложения в план работы Правления Общества и повестку дня заседания Правления Общества, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления Общества;

4) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления Общества и доводить его до сведения Совета директоров Общества;

5) работать в других организациях в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, только с согласия Совета директоров Общества;

6) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Положением о Правлении Общества.

59. Члены Правления Общества обязаны:

1) участвовать в заседаниях Правления Общества;

2) исполнять решения и поручения Единственного акционера Общества, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;

3) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

4) не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе;

5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, не допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества.

60. Функции, права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Правлении Общества, а также трудовыми договорами, заключаемыми с Обществом.

Трудовой договор с председателем Правления от имени Общества подписывается председателем Совета директоров. Трудовые договоры с остальными членами Правления Общества подписываются председателем Правления Общества.

Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами

Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

Председатель Правления либо лицо, единолично осуществляющее функции Правления Общества, не вправе занимать должность руководителя Правления либо лица, единолично осуществляющего функции Правления, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.

12. Компетенция Правления Общества

61. Правление Общества:

1) обеспечивает разработку, вносит на рассмотрение Совета директоров Общества соответствующий план развития Общества, отчет о его исполнении и оценку его рекомендации;

2) обеспечивает разработку Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе и принимает соответствующие меры по их снижению, а также обеспечивает своевременную подготовку отчетов по управлению рисками в соответствии с нормативными документами Общества;

4) представляет ежегодный отчет Совету директоров Общества о реализации плана развития Общества;

5) предоставление Единственному акционеру информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6) в установленном порядке осуществление урегулирования корпоративных конфликтов;

7) определяет порядок и условия возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

8) своевременно уведомляет Совет директоров Общества о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

9) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества, в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров;

10) утверждает штатное расписание Центрального аппарата и филиалов и/или представительств в рамках утвержденной штатной численности Советом директоров Общества;

11) утверждает детализированный бюджет Общества в рамках плана развития Общества;

12) организует реализацию плана развития Общества, а также несет ответственность за их исполнение;

13) осуществляет контроль за состоянием финансового положения Общества;

14) анализирует аудиторский отчет Службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет Совету директоров Общества предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;

15) обеспечивает сохранность информации и защиту внутренней (не публичной) информации об Обществе;

16) предварительно рассматривает и обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера Общества;

17) принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов Общества.

62. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

63. Правление несет ответственность за обеспечение Совета директоров Общества необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функций в рамках бюджета Общества.

13. Полномочия председателя Правления Общества

64. Непосредственное руководство работой Правления Общества осуществляет председатель Правления Общества.

Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя Правления либо лица, единолично осуществляющего функции Правления, другого юридического лица.

65. Председатель Правления Общества в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, заключает договоры;

- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан);
- 5) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 6) утверждает должностные инструкции работников Общества;
- 7) решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, и работников, подотчетных совету директоров;
- 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;
- 9) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 10) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;
- 11) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;
- 12) согласовывает с председателем Совета директоров Общества собственные зарубежные командировки;
- 13) обеспечивает исполнение рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;
- 14) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;
- 15) принимает участие в работе по урегулированию корпоративных конфликтов и осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;
- 16) заключает договор с аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;
- 17) возлагает функции секретаря правления на одного из работников Общества;
- 18) назначает руководителей филиалов и представительств Общества, освобождает их от должностей;
- 19) утверждает внутренние документы Общества, в соответствии с классификатором, утвержденным Советом директоров;
- 20) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

66. Принятие решений председателем Правления Общества осуществляется путем издания приказов и распоряжений.

67. Председатель Правления Общества, в случае его избрания в состав Совета директоров Общества, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров Общества.

14. Учет и отчетность

68. Порядок ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности осуществляется отдельно по собственным средствам и активам Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

69. Общество обязано обеспечить учет и хранение документов, используемых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности. Перечень основных документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

70. Правление в установленном порядке ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

71. Помимо финансовой отчетности, Правление Общества представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

15. Аудит Общества

72. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел, Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности.

73. Ежегодный аудит Общества проводится по итогам финансового года после его окончания в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и решениями Единственного акционера Общества.

74. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера Общества за его счет, при этом Единственный акционер Общества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общества, Общество обязан предоставлять всю

необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

75. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в установленные сроки. Общество обязан публиковать вместе с годовой финансовой отчетностью и аудиторский отчет.

16. Филиалы и представительства Общества

76. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

77. Общество наделяет филиалы и представительства основными и оборотными средствами за счет собственного имущества, которые учитываются на отдельном балансе Общества.

78. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначенные председателем Правления Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

79. Структура и штатная численность филиалов и представительств утверждается председателем Правления Общества.

80. Трудовой договор с работниками филиала и представительства от имени Общества заключает руководство филиала и представительства в порядке, определенном внутренним документом Общества.

17. Раскрытие информации Обществом

81. Общество доводит до сведения своего Единственного акционера Общества, по его письменному запросу, любую информацию о деятельности Общества, в том числе затрагивающую интересы Единственного акционера. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале,

либо соответствующей системе учета входящих/исходящих документов Общества.

82. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы Единственного акционера Общества и ее перечень, определяется в соответствии Законом и внутренними документами Общества.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

83. Раскрытие информации Обществом осуществляется путем ее размещения на интернет-ресурсе Общества (в том числе с использованием Республиканских печатных изданий) и (или) на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

На интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, размещается информация о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

84. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. По запросу Единственного акционера о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество, в срок не позднее десяти календарных дней с момента получения запроса, направляет в установленном порядке запрашиваемую информацию.

85. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

86. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Единственного акционера, либо по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

87. Порядок реорганизации или ликвидации Общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

88. Имущество Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами, должно быть передано Единственному акционеру.

19. Заключительные положения

89. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

90. В случае изменений и/или дополнений в законодательстве Республики Казахстан, влекущих необходимость внесения изменений и/или дополнений в Устав Общества, применяются нормы законодательства до внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Устав.

91. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

И.о. Председателя Правления
НАО «НГС «Казгидрогеология»



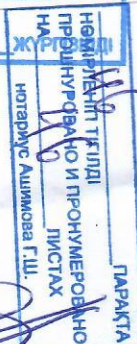
Ибраев Даур Заранович

Двадцать четвертого апреля две тысячи двадцать шестого года, я, Ашимова Гульжан Шаяхметовна, нотариус города Астана, государственная лицензия №0002836 выдана Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан от 15.01.2010 года, свидетельствую подлинность подписи и.о. Председателя Правления некоммерческого акционерного общества «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология» ИБРАЕВА ДАИРА ЗАРАПОВИЧА, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия представителя, а также правоспособность некоммерческого акционерного общества «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2393
Взыскано: 4758 тенге



Нотариус



ES090224698040422812503250223

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия